

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Atendido el estado de la causa y lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 del Decreto Ley N° 211, se recibe la causa a prueba por el término de veinte días hábiles, fijándose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1. Hechos y circunstancias que acrediten que la etiqueta "Mismo precio que en el local" ("**tag**"), implementada por Delivery Hero E-Commerce Chile SpA ("**Delivery Hero**") en su plataforma Pedidos Ya, constituya una práctica o condición comercial que impidió o restringió a los restaurantes asociados ofrecer sus productos a precios más bajos en el canal de venta propio con o sin reparto. En particular:
 - a) Efectividad del aumento en la visualización del restaurante asociado en la plataforma Pedidos Ya con la implementación del tag, ya sea a través del filtro, o del banner o swimlane preferencial.
 - b) Efectividad de la existencia de una política comercial de Delivery Hero relativa al tag en su plataforma Pedidos Ya, incluyendo instrucciones a sus trabajadores (como aquellos que cumplen la función de *key account manager*) respecto a la información a proporcionar a los restaurantes asociados.
 - c) Número de restaurantes que son o fueron clientes de Delivery Hero en su plataforma Pedidos Ya entre junio de 2024 y febrero de 2026; y de ellos, el número de restaurantes clientes de Delivery Hero en su plataforma Pedidos Ya que (i) implementaron el tag y (ii) modificaron sus precios en la plataforma al implementar el tag.
 - d) Efectividad del monitoreo por parte de Delivery Hero en su plataforma Pedidos Ya al cumplimiento de la paridad de precios por parte de restaurantes adheridos al tag y medidas adoptadas por Delivery Hero ante diferencias entre los precios publicados en la plataforma y en el local.
2. Circunstancias que incidirían en la determinación de una eventual sanción, entre ellas, efectos en la competencia de la inclusión del tag por parte de restaurantes en la plataforma Pedidos Ya.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Acordado con la **prevención** de la ministra Domper, quien estuvo por agregar los dos puntos de prueba siguientes:

3. Estructura y condiciones de competencia, desde junio de 2021 hasta la fecha de interposición del requerimiento, en el o los mercados en que incidiría el eventual incumplimiento al Acuerdo Extrajudicial aprobado en la causa AE N° 30-2023.
4. Efectividad de la existencia de efectos actuales o potenciales contrarios a la competencia de la implementación del tag y, en la afirmativa, eficiencias.

Notifíquese por cédula a costa de la parte interesada.

Rol C N° 546-26.

Certifico que, con esta fecha, se incluyó en el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



A45C0811-79CE-4F38-9AA8-1921317972E1

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.